

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ASSETPLAN RECAUDACIÓN SPA
CON
ROLANDO ANDRES ARAVENA PINTO**

En Santiago de Chile, a 20 de Noviembre de 2024 entre Assetplan Recaudación SpA, rol único tributario número 76.306.153-1, representada, según se acreditará, por **JOSÉ IGNACIO TORRETTI SCHMIDT**, Chileno, Casado, Ingeniero Civil, cedula de identidad número 14.119.304-K, ambos con domicilio para estos efectos en Enrique Foster Sur 20, piso 4 Las Condes, Santiago, por una parte, adelante también la “Prestadora”; y por la otra de **ROLANDO ANDRES ARAVENA PINTO**, Chileno, Casado, Ingeniero Civil Mecánico, cédula de identidad N°**15.593.634-7**, con domicilio en **Av Plaza 1451 Depto B-02, Las Condes** en adelante indistintamente también la “Contratante”, se ha convenido el siguiente contrato de prestación de servicios

PRIMERO: Antecedentes.-

(i) La Contratante es dueña de los siguientes inmuebles, en adelante los “Inmuebles”:

Nº	Dirección	Condominio	Nº	Comuna
1:	María Auxiliadora 721	María Auxiliadora 721	Departamento 1506-A	San Miguel

En la actualidad el Inmueble está arrendado a un tercer arrendatario o bien será arrendado en el futuro próximo, bajo las condiciones y plazos que la Contratante informará a la Prestadora debidamente.

La Contratante requiere contar con los servicios de recaudación de las rentas de arrendamiento del Inmueble y pago de gastos generales.

(ii) La Prestadora es una sociedad dedicada a los servicios de recaudación de flujos, que cuenta con la capacidad y experiencia para la prestación de los servicios que la Contratante requiere.

(iii) Sin perjuicio de que a la presente fecha el Contrato tenga por objeto los Inmuebles individualizados en la cláusula primera, numeral (i), las Partes dejan constancia que el presente Contrato les será exigible en los mismos términos y condiciones, respecto de todos aquellos inmuebles que en el futuro sean incorporados por la Contratante a la cartera administrada por la Prestadora bajo el plan sin cobertura vigente a dicha fecha.

Para estos efectos, la Contratante deberá comunicar por escrito a la Prestadora de dicha decisión y esta última deberá cargar el nuevo inmueble en la sesión web de la Contratante.

SEGUNDO: Objeto del Contrato.-

La Contratante encomienda y contrata a la Prestadora, quien a través de su representante legal indicado en la comparecencia, acepta y se obliga a prestar los servicios de recaudación de las rentas mensuales de los contratos de arrendamiento que la Contratante celebra, y pago de gastos asociados, en adelante "los Servicios".

En particular, los Servicios incluirán:

- (i) Cobrar y percibir las rentas mensuales de arrendamiento y el mes de garantía correspondiente;
- (ii) Pagar, por cuenta de la Contratante, los gastos comunes, los gastos de consumo domiciliario de servicios básicos en periodos vacantes, el pago de los servicios de corretaje, multas u otras deudas que afecten a la propiedad; y otros conceptos que indique la Contratante. Todos estos pagos serán financiados con los fondos provenientes de las rentas de arrendamiento recaudadas por la Prestadora;
- (iii) En caso que exista cambio de arrendatario, pagar, por cuenta de la Contratante, la totalidad de los gastos, ya sean comunes o de consumo domiciliario, más aquellos gastos de reparación en que incurra para dejar la propiedad en estado de volver arrendarse. Dichos pagos serán financiados con las rentas de arrendamiento, vigentes o futuras. En caso que no se suscriba un nuevo contrato de arrendamiento, la Contratante estará obligada a reembolsar a la Prestadora la totalidad de los gastos en que haya incurrido por los conceptos antes señalados;
- (iv) En caso de incumplimiento por parte del arrendatario correspondiente, la Prestadora deberá pagar a la sociedad prestadora de los servicios de corretaje los gastos de inscripción en el boletín comercial, con los fondos recaudados provenientes de la renta mensual de arrendamiento; y,
- (v) Transferir a la Contratante el saldo de los fondos obtenidos por las rentas de arrendamiento a la cuenta bancaria que esta designe. El depósito en la cuenta bancaria de los fondos señalados estará condicionado al pago efectivo de la renta por parte del arrendatario y se hará en un plazo máximo de cinco días a contar de éste.

Los Servicios se extenderán a las rentas mensuales de arrendamiento de los contratos vigentes y a las rentas de los contratos de arrendamiento celebrados en el futuro por la Contratante cuyo objeto sean los Inmuebles.

TERCERO: Precio.-

En remuneración por los servicios, la Contratante pagará a la Prestadora la suma mensual equivalente al 7% + IVA calculado sobre los montos recaudados mensualmente que tengan origen en los contratos de arrendamiento, como rentas de arrendamiento, multa u otros.

Este honorario será descontado por la Prestadora de los fondos recaudados por las rentas mensuales de arrendamiento, antes de efectuar el depósito del saldo en la cuenta bancaria designada por la Contratante. En caso que el arrendatario pague en forma anticipada dos o más rentas mensuales de arrendamiento, el cobro se hará efectivo sobre el monto total de lo pagado.

CUARTO: Vigencia del Contrato.-

El presente contrato comenzará a regir desde esta fecha y tendrá una duración de un año, prorrogándose automáticamente por períodos de un año cada uno, salvo que alguna de las partes contratantes le ponga término dándole a la otra un aviso por escrito mediante correo electrónico, con a lo menos 30 días de anticipación al vencimiento del período pactado o de la prórroga que estuviese rigiendo.

Terminado el presente Contrato, por cualquier causa, la Contratante pagará a la Prestadora toda comisión vencida e impaga, así como todo reembolso de los pagos efectuados y/o gastos incurridos por la Prestadora de cargo de la Contratante de conformidad al presente Contrato.

QUINTO: Cláusula Arbitral.-

Toda diferencia o controversia que se suscite entre las partes de este Acuerdo, con ocasión del mismo, ya sean referidas a su validez, interpretación, cumplimiento, incumplimiento, terminación o cualesquiera otra, de cualquier naturaleza que fuere, incluyendo las cuestiones relativas a la validez de esta misma cláusula y a la designación de árbitros que ella contiene, serán resueltas por un árbitro mixto, esto es, de derecho en cuanto al fondo y arbitrador en cuanto al procedimiento. El Árbitro será designado de común acuerdo entre las Partes y en subsidio por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago A.G., para lo cual las partes confieren poder especial irrevocable a dicha entidad, para que, a solicitud escrita de cualquiera de ellas, designe al árbitro mixto de entre los integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago de la Cámara de Comercio de Santiago A.G.

SEXTO: Autorización.

Con el objeto de dar cumplimiento a la Ley 19.628, sobre protección de datos de carácter personal, las Partes facultan irrevocablemente a **Assetplan Asesores SpA**, filial de la Prestadora para que pueda dar a conocer la morosidad en el pago de la comisión estipulada en el presente Contrato, así como el reembolso de los pagos efectuados y/o gastos incurridos por la Prestadora de cargo de la Contratante de conformidad al presente Contrato, proporcionando dicha información a cualquier registro o banco de datos personales, tales como Datarent, Equifax o Dicom, con el objeto que sea divulgado, relevando a Assetplan Asesores SpA y a la Prestadora de cualquier responsabilidad que se pudiere derivar que se pueda derivar al efecto. Las Partes dejan expresa constancia que esta autorización da plena satisfacción a lo establecido en el artículo número 4 de la Ley 19.628

SEPTIMO: Domicilio.-

Para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio en la Comuna de Santiago, Región Metropolitana.

OCTAVO: Avisos y Notificaciones.-

Todos los avisos y notificaciones que se realicen con motivo u ocasión de este contrato deberán dirigirse a los correos electrónicos, según se indica a continuación:

- (i) Assetplan Recaudación SpA: al correo electrónico del ejecutivo asignado. Dicha dirección electrónica se encuentra disponible en www.assetplan.cl, iniciando sesión con tu usuario y contraseña.
- (ii) ROLANDO ANDRES ARAVENA PINTO: pelaoaravena@gmail.com

Cualquier cambio en la información precedente deberá comunicarse oportunamente y por escrito a la otra parte, según procediere, y en su defecto, tendrá pleno valor el aviso enviado a las partes a los correos electrónicos antes señalados.

NOVENO: Personería.-

La personería de don JOSÉ IGNACIO TORRETTI SCHMIDT, para actuar en representación de la sociedad Assetplan Recaudación SpA consta de la escritura pública de fecha 3 de Junio del 2022, otorgada en la Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente.

DECIMO: Firma Electrónica.

Al firmar este documento, las Partes reconocen y declaran que: (a) cada una acepta la firma electrónica de este documento; (b) la adopción de una firma electrónica constituye

una expresión inequívoca de la voluntad y la obligación vinculante de las Partes, siendo válida y exigibles las obligaciones suscritas mediante firma electrónica; (c) cada parte tiene conocimiento expreso de la adopción por medio de firma electrónica, sin reservas y/o preguntas, de cualquier naturaleza; y (d) cada parte se compromete y por el presente instrumento renuncia al derecho a impugnar la adopción de una “firma digital” y/o negarse a la observación y el cumplimiento de lo pactado.



JOSÉ IGNACIO TORRETTI SCHMIDT
pp. Assetplan Recaudación SpA
Rut: 14.119.304-K

ROLANDO ANDRES ARAVENA PINTO
Rut: 15.593.634-7

Datos Personales del Comitente:

Nombre: ROLANDO ANDRES ARAVENA PINTO

Nacionalidad: Chilena

Estado Civil: Casado

Cédula nacional de identidad: 15.593.634-7

Dirección: Av Plaza 1451 Depto B-02, Las Condes

Correo electrónico: pelaoaravena@gmail.com

Teléfono: +56998313212

Verificado y firmado por
Esign S.A.



Documento con Validez Legal Ley N°19.799

(5 páginas)

Creado el **Miércoles, 20 de Noviembre de 2024**
7b622107-3614-4201-8ea3-cbf5488d3a79

-N°Docto:

Este documento es una representación de un documento original en formato electrónico. Para verificar el estado del documento, verifíquelo en <https://validate.gofirmex.com>

Los certificados utilizados por GoFirmex cumplen con los estándares internacionales para firma electrónica, lo que no implica que sean compatibles con todos los software de visualización, no afectando ello en caso alguno la validez de la firma.



Rolando AndrÃ©s
Aravena Pinto
15593634-7
pelaoaravena@gmail.com



Firmado electrónicamente según Ley 19799
el 22-11-2024 a las 13:11:55 con Firma Electrónica Avanzada
Código de Validación: 1732291915115
Validar en <https://www5.esigner.cl/esignercryptofront/documento/verificar/>